

1502087-61.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública e em meio à atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502087-61.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502087-61.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILTON CANUTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

AILTON CANUTO DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de junho de 2021, por volta de 15h39min, na Rua Vítor Meireles, nº 72, bairro Trevo, nesta Comarca, próximo à Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Santos, portava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 122/123), sendo recebida a denúncia (fls. 124).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 167).

Em alegações finais (fls. 180/183 e 188/202), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão

(fls. 07) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 175/177).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 167), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, foi até o local para comprar drogas, pois é usuário. Alegou que pagou quantia de R\$100,00 (cem reais) pelas drogas. Por fim, afirmou que foi abordado pelos policiais logo após comprar as drogas.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Jonathan, em juízo (fls. 167), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou o réu mexendo na região da cintura, como se estivesse guardando algum objeto. Declarou que realizou a abordagem, sendo encontradas porções de drogas e quantia em dinheiro dentro de pacote de bolacha. Esclareceu que foram encontrados vinte e quatro “ependorfs” de cocaína, bem como a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). Afirmou que o réu confessou a traficância; porém, disse que as drogas não eram dele. Salientou que o acusado confirmou que estava vendendo as drogas para outro indivíduo. Por derradeiro, asseverou que não se recorda de visualizar indivíduos próximos ao réu no momento da abordagem.

A testemunha policial Fabio, em juízo (fls. 167), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou o réu mexendo em suas vestes, como se estivesse escondendo algum objeto. Afirmou que realizou a abordagem, sendo encontrado pacote de bolacha contendo drogas e quantia em dinheiro. Mencionou que o réu negou a propriedade das drogas; porém, posteriormente, confessou a traficância. Ressaltou que o réu afirmou que estava guardando as drogas para outra pessoa; entretanto, estava traficando naquele momento. Por fim, salientou que não havia outros indivíduos no local da abordagem.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição. Entretanto, a causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06 deve ser afastada, vez que a escola não se encontrava funcionando diante da suspensão das aulas em razão da pandemia de Covid-19, bem como porque não demonstrado que o tráfico visava aos alunos do estabelecimento estudantil – ônus processual que cabia à acusação -, eis que a mera localização geográfica, por si só, não justifica sua incidência, sendo imprescindível a demonstração de que o agente tinha intenção de obter proveito da proximidade do local para a

implementação da mercancia de drogas, inexistindo, nos autos, tal prova específica. Tal situação não pode ser presumida, sob pena de incidir a responsabilidade penal objetiva, pois "é imprescindível, assim, sob pena de que o reconhecimento da majorante se torne uma constante em todos os crimes cometidos em cidades, que se demonstre que a prática delitiva envolvia, ainda que de forma indireta, os frequentadores da unidade de ensino ou a eles ocasionava prejuízo concreto, maior que aquele normalmente sofrido pela sociedade como um todo em razão do cometimento de crime dessa natureza, evidenciando-se, assim, o maior desvalor da conduta dos agentes, o que, no entanto, não ficou comprovado nos autos" (TJ-SP - Apelação nº 9291892-72.2008.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Almeida Toledo, j. 12/04/2011).

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade na conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade; e demais circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes da pena.

Por fim, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública e em meio à atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu AILTON CANUTO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a decisão de fls. 153 pelos seus próprios fundamentos.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA